Dr. Finn Balduin von Hohenklint · Notar
Spreepromenade 21, 03046 Cottbus

Spreeglasur Industriekeramik GmbH
Brennring 17, 03044 Cottbus

27.06.2023 | CB-V-04 | Ausfertigung und Vollzugsnachricht

Grundschuldbestellung und Vollzugsmitteilung

1 Erschienene und Vertretung

Urkundenverzeichnis 232/2023. Vor mir, Dr. Finn Balduin von Hohenklint, Notar mit Amtssitz in Cottbus, erschien Elin von Tannrode, handelnd für Spreeglasur Industriekeramik GmbH, Amtsgericht Cottbus, HRB 99881 CB. Die Identität und Vertretungsberechtigung wurden anhand des Ausweises und eines aktuellen Registerabrufs festgestellt. Die Erschienene erklärte nach Erörterung des Geschäfts Folgendes.

2 Grundstück und Grundschuld

Die Gesellschaft ist als Eigentümerin des in CB-V-03 bezeichneten Grundstücks eingetragen. Sie bestellt zugunsten der Lausitzer Werkbank AG eine Buchgrundschuld über 1.040.000,00 EUR ohne dingliche Zinsen und ohne Nebenleistung. Die Eintragung soll in Abteilung III an erster Rangstelle erfolgen. Die Erteilung eines Grundschuldbriefs wird ausgeschlossen. Die Bewilligung erstreckt sich ausschließlich auf das bezeichnete Flurstück.

3 Sicherungszweck und persönlicher Anspruch

Die Beteiligte verweist für den schuldrechtlichen Sicherungszweck auf die Sicherungsvereinbarung zum Darlehen OF-109. Durch diese Urkunde wird kein zusätzlicher persönlicher Rückzahlungsanspruch über die Darlehensschuld hinaus begründet. Eine abstrakte persönliche Schuldübernahme wird nicht erklärt. Die gesetzlich erforderlichen Voraussetzungen der Fälligkeit und Vollstreckung bleiben bestehen.

4 Antrag und Vollzug

Die Eigentümerin bewilligt und beantragt die Eintragung der Grundschuld. Der Notar wird mit dem Vollzug beauftragt und darf offensichtliche Schreibfehler berichtigen sowie zur Durchführung erforderliche Erklärungen abgeben, jedoch weder den Betrag erhöhen noch den Sicherungszweck erweitern. Ausfertigungen erhalten die Eigentümerin und die Gläubigerin.

5 Belehrung und Genehmigung

Die Erschienene wurde insbesondere über die Selbstständigkeit der Grundschuld gegenüber der Darlehensforderung, die Bedeutung der Sicherungsvereinbarung und die Belastung des Grundstücks belehrt. Die Niederschrift wurde vorgelesen, genehmigt und eigenhändig unterschrieben.

gez. Elin von Tannrode
gez. Dr. Finn Balduin von Hohenklint, Notar

6 Vollzugsmitteilung

Das Grundbuchamt hat die beantragte Buchgrundschuld am 27.06.2023 in Abteilung III unter laufender Nummer 1 eingetragen. Eine gleich- oder vorrangige weitere Belastung ist in der Eintragungsmitteilung nicht ausgewiesen. Die im Bankoriginal geführte Grundschuldvaluta entspricht dem Nennbetrag; der schuldrechtliche Darlehenssaldo ist gesondert abzugleichen.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Dr. Finn Balduin von Hohenklint · Notar